



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/629/2026, de 3 de julio, por la que se modifica la Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), titularidad de «Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1). Expte.: 020-26-MNSZA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), realizada por Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en las parcelas 387, 388 y 389, del polígono 6, en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), titularidad de Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C. y con código PRTR 9650, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	Enlace al BOCYL	Motivo
Resolución de 6 de febrero de 2017	BOCYL n.º 30, de 14/02/2017	Autorización Ambiental. Expte.: AA-ZA-04/16.
Orden MAV/1535/2024, de 17 de diciembre	BOCYL n.º 250, de 27/12/2024	Revisión de oficio. Adaptación a las MTD. Modificación Sustancial n.º 1 (MS 1). Ampliación de explotación porcina, de 4.368 a 5.925 plazas de cebo de 20 a 120 kg, con ampliación de instalaciones Exptes.: 045-20-ROZA y 001-21-MSZA.

(1) Motivo: MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– En fecha 11 de febrero de 2026, tiene entrada la comunicación de Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C. de una modificación no sustancial (MNS 1), consistente en el aumento de la capacidad de la explotación hasta las 6.000 plazas de cebo de 20 a 120 kg, modificación de la nave de cebo 4, construcción de una segunda balsa de purines e instalación de un tercer piezómetro.

Tercero.– Constan informes favorables de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, emitidos en fecha 26 de febrero y en fecha 20 de marzo de 2026, sobre aquellos aspectos que conciernen a la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1).

Cuarto.– En fecha 25 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), titularidad de Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concorra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay ninguna modificación no sustancial posterior a la revisión de oficio relativa a esta explotación.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 1 consiste en:

- Aumento de la capacidad de la explotación hasta las 6.000 plazas de cebo de 20 a 120 kg.
- Modificación de las dimensiones de la nave 4, que tendrá fosos en V y será de 1.766,46 m².
- Construcción de una segunda balsa de purines con capacidad de 3.200 m³.
- Instalación de un tercer piezómetro.

Vista la documentación, en fecha 25 de mayo de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 1), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Zamora, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 25 de mayo de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), titularidad de Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO							
Denominación del centro				MARSAMAR FONTANILLAS			
Empresa/persona física titular de las instalaciones				Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C.			
Domicilio social				Crta. La Estación, 2, 6ºB, 49009–Zamora			
Actividad	Explotación porcina de cebo de 6.000 plazas de cebo de 20 a 110 kg.					UGM	720
DNI/NIF/NIE	J49288160	n.º PRTR	9650	NIMA	4900049460		
Ubicación de la instalación							
Provincia	Zamora	Municipio	San Cebrián de Castro		Código postal	49743	
Ref. catastral	49206A006003870000XW 49206A006003880000XA 49206A006003890000XB	Polígono / Parcela	6 / 387, 388, 389	Paraje	Salinar		
Coordenadas							
UTM X(m)	267000	UTM Y(m)	4626600	HUSO	30	Datum	ETRS89
Superficie parcela	42.393 m²	Superficie construida	6.950,25 m²	Superficie útil		- m²	

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Engorde en sistema intensivo
Instalaciones principales	• Nave 1 de cebo de 1.290 m². • Nave 2 de cebo de 1.290 m². • Nave 3 de cebo de 1.290 m². • Nave 4 de cebo de 1.766,46 m². • Balsas de almacenamiento de deyecciones: una de 8.774 m³ y otra de 3.200 m³. Capacidad total de la explotación de 11.974 m³ (*).

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Instalaciones auxiliares	• 8 silos de pienso (2 por nave) con 22,97 m³, cada uno. Capacidad total de 188,76 m³. • 3 piezómetros para el control de las aguas subterráneas. • 8 lazaretos (2 por nave), seis de 9,96 m² y dos de 10,19 m². • Vado sanitario. • Muelle de carga y descarga. • Vestuarios. • Cierre perimetral de malla metálica galvanizada cerrada en rombo. • Grupo electrógeno de 32 kW. • 16 estufas de carbón mineral de 6.000 W. • 2 depósitos de agua de 30.000 l de capacidad. Capacidad total 60.000 l.
--------------------------	---

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones y el número mínimo de balsas de la explotación, deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

4.- RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

Cerdos de cebo de 20 a 120 kg	6.000 plazas
-------------------------------	--------------

5.- CONSUMO DE RECURSOS

Agua	Consumo	Origen	
	23.696,20 m³/año	Sondeo autorizado existente en la explotación	
Pienso	Consumo	Características	
	4.927,59 t anuales	Según MTD 3 y 4	
Energía			
Combustible	Gasoil	Consumo anual estimado	5.569,62 l/año
Suministro eléctrico	Grupo electrógeno de 32 kW	Consumo anual estimado	251.850,13 kWh/año
Otras fuentes	16 estufas de carbón mineral	Potencia instalada	6 kW

6.- GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS

Estiércoles							
	Generación						
	Estiércol sólido (*)	- m³/año	Estiércol total	12.900 m³/año	Nitrógeno aplicable (**)	40.009,46 kgN/año	
	Estiércol líquido (*)	12.900 m³/año					
	Almacenamiento						
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (****)		10.642,5 m³	N.º mínimo de las balsas (****)	2	Sistema de cubrición de las balsas (****)	Costra natural. Balsas nuevas MTD 16 y 17(***). Estercolero, en su caso: cubierto.
	Gestión						
	Sistema de gestión de las deyecciones			MTD 19 con valorización agrícola			
	Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)			Procede			

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS

Residuos zoonosanitarios	Se estiman en 95,19 kg anuales, que serán retirados por gestor autorizado
Cadáveres de animales	Se estima una cantidad de bajas de 27.720,51 kg de animales al año que serán retirados por un gestor autorizado

(*) Dato a partir del Anexo IV de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, pudiendo variar la proporción de la fracción líquida o sólida del estiércol en función de la técnica MTD 19, que se adopte.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación y el número mínimo de balsas deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición de las balsas deberá ajustarse a lo indicado en el punto B.4, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL. El sistema de cubrición del estercolero deberá ajustarse a lo indicado en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.

7.– EMISIONES A LA ATMÓSFERA

7.1.– EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN)

Metano (CH ₄)		98.415,72	kg anuales
	Nave (CH ₄)	4.449,22	kg anuales
	Almacenamiento exterior (CH ₄)	93.966,49	kg anuales
Óxido nitroso (N ₂ O-N)		568,37	kg anuales
Amoniaco (totales) (NH ₃ -N)		9.964,94	kg anuales
	Nave (NH ₃ -N)	7.752,92	kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH ₃ -N)	2.212,02	kg anuales
Otras emisiones			
Otros óxidos de nitrógeno (N-NO _x)	9,07 kg anuales	Nitrógeno (N-N ₂)	82,80 kg anuales

7.2.– EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN

Gases de combustión procedentes de las estufas y del grupo electrógeno

7.3.– EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES

Evacuación de gases y respiraderos de silos

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****2. FASE DE EXPLOTACIÓN.****B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).****Emissiones difusas**

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)					
Id Foco (1)	Código CAPCA	Parámetro (sustancia)	Valores límite de emisión		Criterio de fijación
			Cantidad (2)	Unidad	
D-1	B 10 04 04 01	Amoniaco	7.752,92	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 03 01	Amoniaco	2.212,02	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-1	B 10 04 04 01	Metano	4.449,22	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 03 01	Metano	93.966,49	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

B.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS.

Amoniaco.– Para reducir las emisiones difusas de amoniaco se aplicarán las siguientes medidas:

- La construcción de nuevas balsas o depósitos de purines o la modificación de la estructura o características constructivas de las existentes, deberá acompañarse de la adopción de técnicas que reduzcan las emisiones de amoniaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de las balsas o depósitos sin ningún tipo de cubierta. A este fin, se aplicará una combinación de las técnicas indicadas en las MTD 16 y 17, de forma que sumadas las reducciones aplicadas con cada técnica se alcance ese porcentaje. Cuando esta técnica suponga el cubrimiento de la balsa o depósito y cuando este cubrimiento pueda implicar la acumulación de gas metano, se adoptarán sistemas de gestión de dicho gas que eliminen los riesgos relativos a su acumulación o emisión a la atmósfera.
- En caso de disponer de instalaciones de almacenamiento de estiércoles sólidos, se aplicará una o una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 14.
- En cuanto a los alojamientos, se aplicará una o una combinación de las técnicas contempladas en la MTD 30.

- Así mismo, se aplicará una o una combinación de técnicas de nutrición dirigidas a la reducción del nitrógeno total excretado y, por ende, de las emisiones de amoníaco, contempladas en la MTD 3.

Polvo.— Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento se utilizarán, en función de su aplicabilidad, una o varias de las técnicas conforme a la MTD 11.

Olores.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de la explotación y su impacto, se utilizará, en función de su aplicabilidad, una o una combinación de las técnicas conforme a la MTD 13, tanto en cuanto a lo referido a los alojamientos, como en cuanto a las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento y a la gestión y aplicación de estiércoles en el campo, y a la MTD 19 en cuanto al tratamiento del purín in situ.

En todo caso, durante el transporte de estiércoles se evitará transitar por el interior de los núcleos urbanos, salvo que no exista alternativa. Así mismo, los sistemas de transporte serán herméticos en la parte inferior, de forma que no haya riesgo de pérdidas de materiales líquidos o sólidos. Igualmente, en los sistemas de transporte de estiércoles sólidos, en su caso, cuando se transite por carreteras o vías urbanas, la parte superior deberá ir cubierta, al menos, por lonas o elementos similares.

En cuanto a su aplicación al terreno, se evitarán los fines de semana, días festivos y después de las 12 h de sus vísperas, así como los días de conmemoración de fiestas patronales, romerías o celebraciones similares del municipio o de los núcleos de población próximos, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran contemplar, en este sentido, las ordenanzas municipales. Esta limitación no se aplicará a los estiércoles sólidos cuando la aplicación se realice a una distancia superior a 500 m de viviendas aisladas, núcleos de población y lugares de desarrollo de las festividades. Los estiércoles aplicados por técnicas de esparcido sobre el terreno serán enterrados cuanto antes, como máximo a las 4 horas de su aplicación, o a las 12 horas cuando las condiciones no sean favorables para una incorporación más rápida, que quedarán reflejadas en el sistema de gestión medioambiental (MTD 22). Cuando se realice el esparcimiento de estiércoles líquidos mediante el sistema de inyección en el suelo o sistemas similares, en los que el purín se inyecte en la tierra en dosis adecuadas para el cultivo, no será necesario realizar una labor de cubrimiento. Tampoco será necesario realizar la labor de cubrición en aquellos terrenos en que el cultivo no lo permita por suponer el cubrimiento su pérdida o un perjuicio para el cultivo y en los pastizales.

A los efectos indicados en artículo 10 del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, se prohíbe la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, salvo en los casos prescritos según el citado artículo. Así mismo, en la aplicación de estiércoles en los campos se utilizará al menos una de las medidas de mitigación de las emisiones incluidas en el anexo V de esta norma o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por la Junta de Castilla y León que demuestre una eficiencia similar.

Los sistemas de esparcimiento en los campos de cultivo de los estiércoles líquidos (caudal de salida), deberán ser comprobados por el titular de la instalación al menos una vez al año y, con ello, calcular la velocidad que debe tener el dispositivo durante el proceso de esparcimiento. Esta comprobación y cálculo quedarán reflejados en el sistema de gestión medioambiental y deberá ser puesto en conocimiento del operario que realice esta tarea.

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se Establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Porcinas Intensivas, y se Modifica la Normativa Básica de Ordenación de las Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo, es de 12.900 m³ anuales, equivalentes a 40.009,46 kg de nitrógeno disponible para valorización según los cálculos realizados mediante la herramienta informática ECOGAN.

C.1.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Para aminorar la producción purines y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de la red de aguas residuales y estiércoles.

Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán, en caso necesario, de canalones para su derivación; y las balsas de purines, estercoleros y fosas de lixiviados estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se aplicará, igualmente, un sistema para reducir el nitrógeno y el fósforo total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán aplicar, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 3, 4 y 5, relativas al nitrógeno y fósforo total excretado, así como al uso eficiente del agua, respectivamente.

Los documentos que acrediten el uso de piensos que cumplan las estrategias de alimentación indicadas en las MTD 3 y 4 deberán estar disponibles en la instalación para la comprobación de los inspectores.

C.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con estiércol en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno, y/o en zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, o

en municipios con factor agroambiental ganadero superior a 250 o con índice de carga ganadera superior a 50 contando con las nuevas instalaciones, las alternativas establecidas para la gestión de los estiércoles de la granja serán las siguientes:

- a) Gestión de los estiércoles producidos en la explotación en planta de tratamiento externa autorizada (preferentemente planta de biogás MTD 19 b).

En este caso, el titular de la explotación deberá disponer de contrato con la planta de tratamiento externa autorizada y estará exento, para la fracción de los estiércoles destinada a esta alternativa de gestión, de disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas. De optar por esta alternativa de gestión, se aplicará, como mínimo, al 70 % de los estiércoles generados en la explotación.

En el caso de que la gestión de los estiércoles se lleve a cabo mediante su procesado en planta de biogás externa a la granja, el plazo máximo para la implantación de este sistema de gestión será de 2 años desde el inicio de la actividad.

- b) Tratamiento in situ de los estiércoles mediante sistemas de reducción de N referenciados en técnicas de la MTD 19.

Para la fracción de estiércoles que, en su caso, no se destine a alguno de los sistemas de gestión contemplados en la alternativa a), se aplicará, de forma obligatoria, al menos una de las técnicas contempladas en la MTD 19, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de la actividad para su implantación.

En todo caso, los sistemas de gestión de los estiércoles diferentes a la aplicación agrícola se fundamentarán en la valorización de los materiales, su máximo aprovechamiento, mínimas emisiones a la atmósfera y mínimo riesgo de lavado hacia masas de agua, teniendo en cuenta la eficacia ambiental del procedimiento a adoptar.

- c) Valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas.

La aplicación al campo de los estiércoles sin tratar solo se permitirá transitoriamente hasta la implantación de los sistemas de gestión contemplados en las alternativas a) y b), conforme a los plazos que, en cada caso, se hayan establecido, llevándose a cabo en el marco de las MTD 20, 21, y cumpliendo lo indicado a este respecto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible de suelos y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

Las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de técnicas de reducción de emisiones a la atmósfera y al agua en planta externa, serán tratadas de acuerdo con lo indicado en la autorización ambiental de la instalación de destino, y cualquier valorización agronómica se hará en base a lo indicado en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Así mismo, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja podrán gestionarse mediante valorización agronómica en el marco de las MTD 20, MTD 21 y, en su caso, MTD 22, y de acuerdo con el citado Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero.

En todo caso, en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, la valorización agronómica tanto de los estiércoles sin tratar como de las sustancias resultantes de su gestión se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas y cumpliendo los requisitos indicados en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

En el caso de que el titular ceda a un gestor externo tanto los estiércoles sin tratar como las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja, para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, será el gestor quien estará obligado a disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente y en coordinación con los titulares de las parcelas objeto de su aplicación, eximiendo de estas obligaciones al titular de la granja. Así mismo, el gestor deberá tener una capacidad de almacenamiento de deyecciones equivalente a la capacidad de estiércoles que le sean entregados por la granja, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

En todo caso, tanto el titular de la explotación ganadera como, en su caso, el gestor externo de los estiércoles, deberán atenerse a lo establecido en la normativa SANDACH y, en su caso, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

C.3.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin, ni computar a efectos del volumen antes indicado la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

La capacidad útil exterior de almacenamiento de estiércoles propios gestionados por la granja mediante aplicación directa en tierras agrícolas como fertilizante deberá ser, como mínimo, suficiente para su retención durante los periodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y, en todo caso, no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En el caso de que la gestión de los estiércoles se realice al menos en un 70 % mediante un agente externo, este dispondrá de una capacidad de almacenamiento propia equivalente a la que se requiriera a la granja.

Tanto en el caso de que la gestión del estiércol de la granja como su almacenamiento esté delegada a un agente externo, como en los casos que se utilicen sistemas alternativos de gestión, tales como sistemas de compostaje, biometanización, desecado en plantas de tratamiento u otros técnicamente validados, la capacidad total de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la granja podrá reducirse al mínimo legal establecido para la zona.

La capacidad total de almacenamiento de purines se dividirá en al menos dos balsas, de tal modo que ninguna de ellas podrá tener una capacidad inferior a 3 meses de producción, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas. En los casos en los que se permita una capacidad de almacenamiento ajustada al mínimo legal establecido para la zona, la capacidad de cada una de las balsas no podrá ser inferior al 40 % de la capacidad de almacenamiento total.

El llenado de las balsas y estercoleros será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcance más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad. En todo caso, el nivel de llenado máximo posible quedará, al menos, a 30 cm por debajo del borde de las balsas.

C.3.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que puedan reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.

En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros. De este modo, las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles serán revisadas semestralmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de estiércoles.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán acreditar el cumplimiento de, al menos, las MTD 16, 17 y 18, y, en su caso, las MTD 14 y 15.

C.4.1. BASE TERRITORIAL.

Para la valorización agronómica de los estiércoles, la actividad ganadera dispondrá de una base de terreno agrícola al menos equivalente a la necesaria de acuerdo con los cultivos habituales de la zona que menos requerimiento de nitrógeno precisan para su crecimiento y del sistema de gestión de estiércoles que aplique en cada momento. Para la determinación de esta base territorial se tendrá en cuenta si está en zona vulnerable o zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las limitaciones a la aplicación de estiércoles derivadas de este hecho.

El promotor acreditará mediante contratos, en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y que los recintos identificados no podrán ser utilizados para el mismo fin por otras granjas, salvo que la parcela en la que se encuentren incluidos sea de un tamaño superior a 75 ha o sea de titularidad municipal, en la que será posible que esté disponible para más de un ganadero o centro de gestión autorizado. Cualquier cambio en la superficie acreditada deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora mediante aportación de los contratos, debiendo estar los mismos también disponibles en la instalación para su comprobación por los inspectores.

Si la empresa opta por ceder toda su producción de estiércoles, o, en su caso, de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 in situ en granja, a un gestor autorizado cuya finalidad es su aplicación sobre el terreno como abono, dicha cesión debe efectuarse mediante contrato normalizado y cumpliendo las prescripciones a este respecto de esta autorización ambiental. En concreto, dicho contrato determinará que los estiércoles de la granja solo podrán ser aplicados en los campos agrícolas cumpliendo las MTD 20, MTD 21 y, en su caso, la MTD 22, y en el marco de un plan de abonado anual de acuerdo con la normativa sectorial.

C.4.3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Se mantendrán las distancias mínimas de los aportes de las deyecciones ganaderas a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otros puntos sensibles, respetando, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el uso de purines como fertilizante agrícola alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de purines</i>		
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por aspersión o similar</i>	<i>Distancia en caso de aplicación por bandas, inyección en suelo o similar</i>
Caminos	10	0
Carreteras	20	5
Núcleos de población <300 habitantes	200	50
Núcleos de población >300 habitantes	400	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	250 o perímetro de protección declarado	50 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15	5
Zonas de baño	200	50
Montes catalogados de utilidad pública	10	5

Tal y como establece el Decreto 5/2020, de 25 de junio, en la aplicación de estiércoles sólidos, en su caso, se respetarán las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto, las siguientes:

<i>Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles</i>
Camino	0
Carreteras	5
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	50 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	5
Zonas de baño	50
Montes catalogados de utilidad pública	5
Cursos de agua	2

Así mismo, tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

<i>Distancia mínima en metros para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja</i>	
<i>Distancia respecto a</i>	<i>Distancia a respetar</i>
Carreteras vías de ferrocarril y otras vías públicas	10
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	100
Cauces de agua, lagos y embalses	25 o la determinada por el Organismo de cuenca
Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público	200 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15
Zonas de baño	50

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador incrementando las distancias si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

C.4.5. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones que destinen los estiércoles sin tratar o las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 in situ en la granja para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán satisfacer, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 20, 21 y, en su caso, 22, para reducir o evitar emisiones a la atmósfera de amoníaco.

C.5.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Medidas de protección específicas.— En ningún caso se realizarán vertidos directos o indirectos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, será considerado un vertido indirecto cuando se aporten estiércoles en un campo por encima de las necesidades reales del cultivo.

No se podrán realizar aportes de estiércoles a los cultivos cuando los suelos estén saturados por agua, cubiertos por nieve o helados, cuando haya avisos naranjas de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de aplicación (<https://www.aemet.es/es/portada> o APP de la AEMET para dispositivos móviles) o cuando se puedan producir arrastres de nutrientes a hábitats naturales como humedales y saladares.

Además, los estiércoles líquidos no se podrán aplicar en terrenos con pendientes superiores al 15%. No obstante, si la aplicación se realiza mediante el sistema de esparcido por bandas, de inyección en el suelo o similares, se podrán aplicar estiércoles líquidos en terrenos de cultivo con pendientes superiores al 15% siempre que no haya riesgos de escorrentía.

En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad a elementos sensibles detalladas en el apartado C.4.3.

Las aguas pluviales no contaminadas se gestionarán separadamente del resto de los flujos líquidos, considerando su aprovechamiento en otros procesos de la granja como puede ser el riego de zonas exteriores, limpieza u otros.

Vertidos a la red hidrográfica.— La Confederación Hidrográfica del Duero considera que no se va a producir vertido alguno al Dominio Público Hidráulico de aguas residuales procedentes de las instalaciones ganaderas, no siendo por ello necesario obtener la correspondiente autorización de vertido, si bien estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos en relación a la prohibición de efectuar vertidos de residuos ganaderos directos o indirectos que contaminen las aguas, a las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos, así como de su aplicación a los suelos.

Adaptación a las MTD.— Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, la instalación deberá acreditar el cumplimiento, de la MTD 18 en cuanto a las instalaciones de recogida y conducción y almacenamiento de purines y, en su caso, de la MTD 15 para el almacenamiento de estiércol sólido. En cuanto a la reducción de las emisiones al suelo, al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se adoptará alguna o algunas de las técnicas descritas en la MTD 19 y todas las recogidas en la MTD 20. Si esta labor va a ser realizada por un gestor externo, la obligatoriedad de su cumplimiento así se consignará en el contrato.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.— Mediante la toma de muestras de aguas en los piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el «blanco ambiental» o «situación de partida», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

La toma de muestras y el análisis de las aguas subterráneas de la zona se desarrollará siguiendo procedimientos normalizados y acreditados.

De este modo, se analizará reglamentariamente y cada cinco años el contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre en las muestras de agua recogidas en los piezómetros (en su caso) mediante un Organismo de Control Acreditado (OCA), siendo el primer análisis considerado como «blanco ambiental», con la presentación del Informe Base. Este primer análisis se realizará en el plazo de un año desde la puesta en marcha de la actividad.

También, a los efectos de este control, y con independencia de la necesidad de los equipos indicados en el párrafo anterior, se podrán tomar como referencia las características de las aguas subterráneas procedentes de captaciones próximas a la instalación o fuentes o manantiales superficiales del entorno.

Cuando los análisis realizados detecten variaciones en las concentraciones de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos o cobre superiores al 10% entre el piezómetro de aguas arriba y el de aguas abajo, con respecto al blanco presentado con la documentación entregada para la instrucción de este expediente o, en su caso, a las características de las captaciones aguas subterráneas próximas a la instalación, se comprobará el estado de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y se realizará un estudio de la estanqueidad e impermeabilización de las mismas.

Al mismo tiempo, se seguirán mediante autocontroles anuales las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados. Dichos controles se podrán realizar con kits colorimétricos comerciales. Estas determinaciones se consignarán en un libro de registro que estará a disposición de las autoridades.

Si en algún autocontrol se detectan concentraciones superiores en un 10% de nitratos, nitritos o fosfatos respecto al análisis considerado como «blanco ambiental», el promotor estudiará el posible motivo y realizará un análisis mediante entidad acreditada del contenido de estos elementos en el plazo de tres meses.

D. GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.

Jerarquía en la gestión de los residuos.— Se dará prioridad a la prevención en la generación de residuos, así como a la preparación para su reutilización y reciclado. En caso de generación de residuos cuya reutilización o reciclado no sea posible, estos se destinarán a valorización, evitando, siempre que sea posible, su eliminación.

Residuos no peligrosos.— Los residuos domésticos generados se gestionarán independientemente de los residuos generados por la propia actividad. El resto de los residuos no peligrosos serán gestionados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composición y a los principios de jerarquía establecidos en la legislación vigente en materia de residuos, entregándolos a un gestor autorizado para estos residuos.

Residuos peligrosos.— Los residuos peligrosos que indica el titular de la explotación en el proyecto y documentación presentada son los siguientes:

<i>RESIDUOS PELIGROSOS</i>			
<i>LER⁽¹⁾</i>	<i>Descripción⁽¹⁾</i>	<i>Proceso⁽²⁾</i>	<i>Producción estimada t/año⁽³⁾</i>
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	Grupo electrógeno	0,0026
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	-	-
15 01 11*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)	-	-
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	-	-
16 01 07*	Filtros de aceite	Grupo electrógeno	0,0005 (1 ud)
16 06 01*	Baterías de plomo	-	-
18 02 02*	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones	Procesos veterinarios de la explotación de porcino	0,004
18 02 05*	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas	Producción	0,09
20 01 21*-23*	Fluorescentes	-	-

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año.

Los residuos zoonosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos serán entregados a gestor autorizado para estos residuos. El promotor deberá contar con el correspondiente documento de aceptación de forma previa al inicio de la actividad.

Otros residuos.— Para cualquier otro tipo de residuo generado en la granja, el promotor deberá concertar con gestores autorizados un sistema de recogida selectiva y retirada de los mismos, cuando así esté regulado. Los residuos generados durante la fase de construcción deberán también ser gestionados conforme a lo exigido en la normativa vigente.

Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas a la gestión de sus residuos.— Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Registro de productores de residuos.— A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril y de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

El código de identificación que acredita la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la instalación como productora de residuos, en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se concederá de oficio tras formalizar la declaración de inicio de la autorización ambiental presentada por el titular de la instalación.

Corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente el registro de los residuos producidos por la actividad en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla y León.

Modificaciones en la producción de residuos.– Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Identificación de los residuos producidos.– Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

Almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado.– El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. En concreto, se almacenarán en un recinto cubierto y sobre una superficie impermeable. Si los residuos son líquidos, se ubicarán sobre un cubeto de retención para posibles derrames.

Los residuos zoonosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos deberán ser almacenados debidamente separados, si es necesario, en contenedores homologados. El tiempo máximo de almacenamiento será de seis meses contados a partir del momento de llenado del contenedor.

Preparación para la reutilización, reciclado y valorización.– Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, y concretamente de las siguientes:

- a) el papel, los metales, el plástico y el vidrio,
- b) los biorresiduos,
- c) los residuos textiles,
- d) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos y
- g) otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.

Traslado de residuos.– El traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se Regula el Traslado de Residuos en el Interior del Estado.

Archivo electrónico.– Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja, por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, manteniéndose a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

Suministro de información periódica.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a la remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos, solo en el caso de que el centro productor haya enviado residuos peligrosos directamente a una instalación de tratamiento fuera de España, deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior.

El modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/calidadambiental ruta: Residuos/Trámites/Obligaciones de información de las empresas (memorias, declaraciones, etc.) / Memoria resumen anual de residuos).

Incidencias.– Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

ANEXO III

ADAPTACIÓN A LAS MTD

Nota: NA = no aplica

Conclusiones de las MTD		
1.Conclusiones Generales de las MTD		
1.1 Sistemas de Gestión Ambiental		
MTD1	SI	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.2 Buenas prácticas ambientales		
MTD2	SI	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades
	SI	Educar y formar al personal
	SI	Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la contaminación de masas de agua
	SI	Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras
	SI	Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones
1.3. Gestión nutricional		
MTD3	NO	Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada
	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo
	NO	Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado
MTD4	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
	SI	Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
1.4. Uso eficiente del agua		
MTD5	SI	Mantener un registro del uso del agua.
	SI	Detectar y reparar las fugas de agua.
	SI	Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos
	SI	Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (<i>ad libitum</i>).
	SI	Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
	NA	Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.
1.5 Emisiones de aguas residuales		
MTD6	NA	Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
	SI	Minimizar el uso de agua.
	SI	Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
MTD7	SI	Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
	NO	Tratar las aguas residuales.
	SI	Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
1.6. Uso eficiente de la energía		
MTD8	NA	Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.

Conclusiones de las MTD

	SI	Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire.
	SI	Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
	SI	Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
	NO	Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes sistemas: 1. aire-aire. 2. aire-agua. 3. aire-tierra.
	NO	Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.
	NO	Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).
	SI	Aplicación de una ventilación natural.

1.7 Emisiones acústicas

MTD9	NA	Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido
MTD10	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Ubicación del equipo.
	SI	Medidas operativas
	SI	Equipos de bajo nivel sonoro
	NO	Equipos de control de ruidos
	NO	Atenuación del ruido

1.8. Emisiones de polvo

MTD11	a) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes:	
	NO	1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada).
	NO	2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano).
	SI	3. Alimentación <i>ad libitum</i> .
	SI	4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
	NO	5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos
	SI	6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.
	b) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:	
	NO	1. Nebulizadores de agua
	NO	2. Pulverización de aceite
	NO	3. Ionización
	c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular:	
	NO	1. Colector de agua
	NO	2. Filtro seco
	NO	3. Depurador de agua
	NO	4. Depurador húmedo con ácido
	NO	5. Biolavador (o filtro biopercolador)
	NO	6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases
	NO	7. Biofiltro

1.9. Emisiones de olores

Conclusiones de las MTD

MTD12	NA	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores
	SI	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Sistema de alojamiento adecuado
	SI	Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal
	NO	Utilizar un sistema de depuración de aire
		Almacenamiento de estiércol:
	SI	1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento
	SI	2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
		Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo
	*	1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	NA	2. Compostar el estiércol sólido.
	*	3. Digestión anaeróbica.
MTD13		Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:
	SI	1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
	*	2. Incorporar el estiércol lo antes posible

*Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida.

1.10. Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido

MTD14	*	Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.
	*	Cubrir los montones de estiércol sólido.
	*/**	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
MTD15	*/**	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
	*	Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
	*	Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
	*/**/	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los periodos de no aplicación
	***	Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en los que pudiera producirse escorrentía líquida.

*Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida.

**La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones deberá en todo caso ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

*** El sistema de cubrición del estercolero deberá ajustarse a lo indicado en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.

1.11 Emisiones del almacenamiento de purines

MTD16		a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:
	SI	1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
	SI*	2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito.
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
		b) Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes:
	NO	1. Cubierta rígida.

Conclusiones de las MTD		
	NO	2. Cubiertas flexibles.
	SI	3. Cubiertas flotantes.
	NO	c) Acidificación de los purines.
MTD17	SI	Reducir al mínimo la agitación del purín.
	SI	Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante
MTD18	SI	Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.
	SI**	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines durante los períodos de no aplicación sobre el terreno
	SI	Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines
	SI	Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento).
	NO	Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos de desagüe.
	SI	Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.
* El llenado de las balsas será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcance más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad. En todo caso, el nivel de llenado máximo posible quedará, al menos, a 30 cm por debajo del borde de las balsas. ** La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones y el número mínimo de balsas de la explotación deberá en todo caso ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.		
1.12. Procesado in situ del estiércol		
MTD19	*	Separación mecánica de los purines
	*	Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.
	NA	Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.
	*	Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	*	Nitrificación-desnitrificación de purines.
	NA	Compostaje del estiércol sólido
* Deberá aplicarse una o varias de las técnicas señaladas conforme a lo establecido en el punto C.2.1 de apartado 3. Fase de Explotación del Anexo II		
1.13. Aplicación al campo del estiércol		
MTD20	SI	Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía,
	SI	Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar)
	SI	No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía
	SI	Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las características del suelo
	SI	Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.
	SI	Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía
	SI	Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames
	SI	Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada
MTD21	NO	Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión.
	SI	Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas: 1. Tubos colgantes. 2. Zapatas colgantes.
	NO	Inyección superficial (surco abierto).
	NO	Inyección profunda (surco cerrado).
	NO	Acidificación de los purines.
MTD22	*	Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.

Conclusiones de las MTD

* Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida.

1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD23	SI	Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoníaco generadas en todo el proceso de producción
-------	----	---

1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso

MTD24	SI	Balace de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales
	SI	Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
MTD25	SI	Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total
	NO	Cálculo mediante la medición de la concentración de amoníaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados
	SI	Estimación utilizando factores de emisión
MTD26	NA	Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire
MTD27	NA	Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos normalizados
	NA	Estimación utilizando factores de emisión
MTD28	NA	Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire
	NA	Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire
MTD29	SI	Registro de Consumo de agua.
	SI	Registro de Consumo de energía eléctrica.
	SI	Registro de Consumo de combustible.
	SI	Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
	SI	Registro de Consumo de pienso.
	SI	Registro de Generación de estiércol.

2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS

2.1. Emisiones de amoníaco de las naves para cerdos

MTD30	a) Sistemas de estabulamiento	
	NO	0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado)
	SI	1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	SI	2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
	NO	5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde
	NA	6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NO	7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NO	9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados). Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol sólido). Cerdas en lactación
	NA	11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de corrales con cama). Cerdas en apareamiento y gestantes

Conclusiones de las MTD

	NA	12. Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado)., Cerdas en lactación
	NO	13. Recogida de estiércol en agua Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NO	14. Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdos de engorde
	NA	15. Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está totalmente emparrillado). Cerdas en lactación
	NA	16. Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde
	NO	b) Refrigeración de los purines PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	c) Utilización de un sistema de depuración de aire, PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	d) Acidificación de los purines, PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	e) Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. Cerdos de engorde

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO